玉溪红塔孝感市中慎再生资源回收有限公司“4·19”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-08-12 15:26 来源：红塔区应急局 【 打印 】

2024年4月19日09时53分，孝感市中慎再生资源回收有限公司在红塔区春和街道原玉溪方正新型建材有限公司厂房内进行设备拆除时发生一起人员人死亡。事故直接经济损失约140万元。

接报后，红塔区应急管理局、玉溪市公安局红塔分局、云南红塔产业园区、春和街道办事处到达事故发生现场对事故现场进行了先期勘验，并对经初步核实后向区人民政府作了汇报。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，受红塔区人民政府授权委托，红塔区塔产业园区、红塔区商务局、红塔区住建局、玉溪市公安局红塔分局、春和街道办事处、红塔区总工会于2024年4月19日组成了孝感市中慎再生资源回收全事故调查领导小组（以下简称“事故调查组”）对该起事故进行了调查。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过经现场勘验、调查组已查明事故发生的原因、经过和经济损失，认定了事故的性质，对相关责任单位和责任人提出了处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防

经调查认定红塔区春和街道孝感市中慎再生资源回收有限公司“4·19”事故是一起**因员工缺乏安全意识违规操作，在作业过程中踩塌坠落导致的一般**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

孝感市中慎再生资源回收有限公司为自然人独资有限责任公司，法定代表人为张*峰，于2018年01月22日成立，统一社会信用代码为91420902MA92感市孝南区东山头和天下循环经济产业园，所属行业为废旧物资（不含危险废物）回收利用与批发销售；电力物资拆解回收；金属废料与碎削加工处理收与销售等。具有孝感市孝南区经济商务和信息化局备案登记的《再生资源回收经营者备案登记证》，编号432000****。

（二）取得项目介绍

事发地点位于玉溪市红塔区春和街道云南红塔产业园区观音山片区玉溪方正新型建材有限公司厂房，该公司于2024年1月31日由玉溪市中级人民法院民事（2022）云04破1号之二。

2024年3月27日孝感市中慎再生资源回收有限公司分两次在京东拍卖破产拍卖平台以最高应价成交了玉溪方正新型建材有限公司名下生产线设备及电子设生产设备，拍卖成交价分别为321.9万元和39.1万元，于2024年4月8日与玉溪方正新型建材有限公司及管理人就两次标的签订了两份破产清算资产交易合再生资源回收有限公司取得了玉溪方正新型建材有限公司厂房内生产线、生产设备等设施设备的所有权及处置权。

	标的内容	成交金额（元）	具体成交网页
当日第6次拍卖	玉溪方正新型建材有限公司现场留置的一批生产设备	391308.04	https：//paimai.jd.com/306885031
当日第7次拍卖	玉溪方正新型建材有限公司名下生产线设备及	3219337.8	https：//paimai.jd.com/306887435

	电子设备等动产		

（三）设备设施拆除及安全管理

2024年4月11日，孝感市中慎再生资源回收有限公司与陈*友个人以200元每吨（含机械费、施工耗材工具、工人生活费、工资、保险等相关费用）建材厂生产线拆除施工协议，工程规模约1800吨，工期25天。协议中约定拆除施工前要做好相关安全措施和现场警戒线布置工作，做好工人安全教育和安全监督管理人员，现场施工作业人员要有证作业并购买保险。

2024年4月12日，陈*友联系了8名拆除施工人员进场施工。孝感市中慎再生资源回收有限公司安排了一名现场负责人张*忠对施工现场进行安全监督人员进行安全教育提醒，并由施工人员签署安全教育卡。具体每名工人的工作安排由陈*友负责。

事故调查人员在调查中发现在此次事故发生前，孝感市中慎再生资源回收有限公司并未就此次拆除施工制定拆除方案及事故应急预案，仅凭经验对忠告知陈*友每日拆除内容，陈*友再安排具体工人进行施工。据调查了解，张*忠、陈*友无注册安全工程师证，据双方签订的拆除施工协议及事实认定除施工作业中的安全监督管理人员，履行安全监督管理人员应尽义务和责任。

（四）事故发生经过

2024年4月19日约7时30分，张*忠对陈*友安排了当日的拆除工作后便到其他拆除点位查看拆除情况，陈*友随后便安排陈*恒和李*伟对玉溪方正新水泥房顶的设备进行拆除，陈*恒负责氧割，李*伟负责将拆下来的东西运送到房顶旁扔下一楼，陈*友在地面看着避免扔下来的东西砸到路过的人。9时送切割好的材料，李*伟在运送途中未行走在安全区域，其行走于彩钢瓦房顶时踩穿彩钢瓦坠落至地面，经120现场抢救无效死亡。

（五）事故现场勘验情况

事发地点位于玉溪市红塔区春和街道云南红塔产业园区观音山片区玉溪方正新型建材有限公司原生产车间北部房顶，房顶分为两部分，一部分有覆盖。人员从预留的设备维修通道上下房顶，房顶留有安全区域供施工人员行走，并拉设了安全绳。从地面看彩钢瓦顶有约1㎡不规则豁口，距地面约8多碎石块，在死者旁散落有一顶安全帽，身上未系安全带。



（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

李*伟（男，56岁，身份证号：53352219680210****，彝族，家住云南省临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡）为此次孝感市中慎再生资源回收有限公司在玉备拆除施工的搬运工，由陈*友联系而来，不具有高处作业证。

2.直接经济损失情况

经评估，事故直接经济损失约140万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及现场应急处置情况

2024年4月19日9时53分在拆除现场下方的陈*友听到声响发现李*伟从房顶坠落后，于09时55分联系120急救人员，120医护人员于10时05分到达现场确认已无生命迹象。10时20分，现场人员拨打110报警电话，10时30分后，春和派出所、红塔区应急管理局、春和街道办事处、红塔区产业园区等相关管50分许，完成事故现场勘查工作，并向玉溪市应急管理局、红塔区人民政府办公室、红塔区委办公室进行了报告。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，孝感市中慎再生资源回收有限公司与死者家属进行善后赔偿事宜协商，并达成了善后赔偿协议。在善后处置过程中，死者家属情绪理妥当，网络舆情平稳。

（三）事故应急处置评估结论

经评估，本次事故应急救援处置过程中，区属有关部门各司其职，协调联动，各方面应急处置力量及时到位，密切配合，现场救援处置科学高效会安全、稳定的情况。

三、事故原因分析

经公安机关现场勘验及相关人员调查询问等分析，排除人为故意嫌疑。事故调查组通过对事故现场勘察和对相关人员询问，查明了事故原因。

（一）直接原因

李*伟进行搬运作业时，未按要求从安全区域行走，未正确系挂使用安全绳等个人防护用品，踩破彩钢瓦房顶失足坠落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.**孝感市中慎再生资源回收有限公司生产安全培训职责不到位**；未做好作业人员的安全教育培训工作，导致作业人员安全意识淡薄，对作业过程中李*伟安全意识淡薄，违反规定冒险进入危险场所；

2.**孝感市中慎再生资源回收有限公司安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责**；孝感市中慎再生资源回收有限公司安全管理缺位；案及应急预案等；现场管理人员未巡查至作业点位并发现作业人员在作业过程中存在的安全隐患，未及时制止作业人员的违规冒险作业行为；

四、相关单位工作职责履行情况

（一）云南红塔产业园区管理委员会，更名前为红塔工业园区管理委员会，由红塔工业园区、玉溪研和工业园区管理机构整合构成。云南红塔产企业安全生产督促、宣传、管理工作。2024年4月17日，云南红塔产业园区管理委员会企业服务局对玉溪方正新型建材有限公司拆除现场进行了安全生产拆解过程中要做好安全管理，作业人员要佩戴相应安全防护用品等4条检查要求，由孝感市中慎再生资源回收有限公司现场负责人张*忠签字确认。

（二）红塔区商务局

红塔区商务局作为废旧物资回收行业主管部门，其主要是针对当地取得相应资质的废旧物资回收行业进行管理，孝感市中慎再生资源回收有限公区对辖区内破产企业进行设备拆除前提前告知区商务部门。

（三）春和街道办事处

因玉溪方正新型建材有限公司已破产，且在云南红塔产业园区观音山片区范围内，春和街道办事处平时未对该企业进行监管。在事故发生前，春再生资源回收有限公司在原玉溪方正新型建材有限公司进行废旧设施设备拆除施工的行为不知情。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故发生后，事故调查组通过对该起事故的全面调查，在上述事实的基础上，对该事故的责任划分和处理提出如下建议：

（一）不予追究责任人员

李*伟安全意识淡薄，违规冒险作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，责任不予追究。

（二）事故责任单位

孝感市中慎再生资源回收有限公司安全生产主体责任落实不到位，对员工作业内容安全检查、督促不足；现场安全管理不到位；安全教育培训工作除计划方案及应急预案制度缺失；对此次生产安全事故负有主要责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十四的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[4]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[5]的规定，建议由红塔区应急源回收有限公司给予行政处罚。

（三）事故责任人员

1.张*峰作为孝感市中慎再生资源回收有限公司法定代表人（男，汉族，身份证号码：42092119760929****，住址：湖北省孝昌县花西乡），没有责；未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患，保证本单位安全生产投入的有效实施，对此次生产安全事故负有主要领导责任。以上事实全生产法》第二十一条第五项[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定，建议由红塔区应急管理局对张*峰给予行政处

2.孝感市中慎再生资源回收有限公司在玉溪方正新型建材有限公司拆除现场管理人张*忠（男，47岁，汉族，身份证号码：42092119770904****，华村7组），没有认真履行安全生产管理职责，在本次事故中未巡查至作业点位并发现作业人员在作业过程中存在的安全隐患，未及时制止作业人员的违产安全事故负有管理责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[8]、第六项[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》议由红塔区应急管理局对张*忠给予行政处罚。

3.孝感市中慎再生资源回收有限公司在玉溪方正新型建材有限公司拆除现场管理人陈*友（男，汉族，家住四川省简阳市三岔镇，身份证号码：51102719的安全管理人员，没有认真履行安全生产管理职责，安排不具有高处作业证的作业人员进行高处作业；未做好施工人员安全教育和现场安全管理工作；业人员在作业过程中存在的安全隐患，未及时制止作业人员的违规冒险作业行为；对此次生产安全事故负有管理责任。以上事实违反了《中华人民共和第五项[11]、第六项[12]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的规定，建议由红塔区应急管理局对陈*友给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任不落实。孝感市中慎再生资源回收有限公司作为生产经营单位，应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）企业员工安全意识淡薄。作业人员缺乏基本安全常识；该公司履行生产安全教育培训职责不到位，导致员工生产安全意识淡薄，从而引发视和提高安全思想教育培训，才能预防和减少生产安全事故的发生。

七、整改要求及防范措施

（一）孝感市中慎再生资源回收有限公司暂停施工作业，要全面落实安全生产主体责任；安排具有符合资质的企业和作业人员进行作业，完善施预案制度，并对生产安全事故应急救援预案进行演练；加强拆除作业区域的安全管理，对检查中发现的安全问题，应当立即整改，坚决杜绝违规作业。

（二）孝感市中慎再生资源回收有限公司要召开安全会议，认真分析事故原因、总结并吸取事故教训；加强拆除区域的安全管理，落实责任要求员进行再教育，落实安全教育培训制度，严格按照规定设置安全防护措施，提高作业人员的安全意识和自我保护能力，坚决消除各类安全隐患，避免生产

（三）红塔区应急管理局要强化辖区内工贸企业重点领域的隐患排查、管控和治理，健全事故隐患排查治理机制，实现事故隐患企业自查、自报专家检查评估机制。建立区域性和行业性的重大安全事故隐患清单，落实整改责任、管控措施方案和应急预案，做到底数清、责任明、预案全。同时，生产应急管理，健全企业应急救援队伍，配备必要的应急救援物资和装备，指导开展日常训练和应急演练。

（四）云南红塔产业园区管理委员会要强化落实安全生产职责。对园区内各破产企业生产设备安全状况、生产场所安全措施及安全生产制度落实企业在消防设施、材料储存、作业现场中存在的风险隐患并提供有针对性的指导，严格审查承包企业（承包人）施工资质，并要求施工企业严格落实织、督促有关部门和单位依法履行安全生产工作职责，落实安全生产目标管理责任制和行政责任追究制，协调解决安全生产工作中的突出问题；组织开整治，解决重点领域安全生产突出问题，督促和指导有关部门建立健全安全生产长效监管机制。

（五）春和街道办事处要着力促进安全生产检查常态化、制度化、规范化，增强抵御重大安全风险能力。严格落实安全生产属地管理责任。切实场所的安全监管，对再生资源回收单位进行一次摸排，切实掌握底数清单。要深入推进安全生产治本攻坚三年行动，做实做好安全生产日常检查工作，业进行勤检查，针对检查发现的问题，建立检查台账，明确整改时间，并对发现的问题跟踪至整改到位。

（六）红塔区商务局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的责任体系要求，切实履行行业主管部门责任，指
全生产工作，督促再生资源回收单位落实安全生产主体责任。要以此次事故为例形成通报，吸取事故教训，加强事故的警示教育作用，杜绝类似事故再次

全区各单位、各部门要认真汲取事故教训，举一反三，在全区持续开展重大安全风险大排查和安全生产大检查，深入开展专项整治，及时整治和
层压实责任，坚决做到安全责任不落空，要落实好属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任。必须严肃追责问责，坚决根除安全生产侥幸心理，一旦
事必问人、问人必问责、问责问到底”。各地各部门要切实担起促一方发展、保一方平安的政治责任，筑牢安全生产防线，全力保障人民群众生命财产安

二〇二四年七月九日

云南省政府网站眼光台

主办：玉溪市红塔区人民政府 承办：玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线：0877-2012345 网站地图

运行维护：玉溪市红塔区网络应急服务中心 网上有害信息举报电话：0877-6130826

网站标识码：5304020009 备案号：滇ICP备05004767号-1 滇公网安备 53040202000238号

网站支持IPv6

政府找